

	COMUNE DI SQUILLACE Provincia di CATANZARO	Registro Generale N. 738 del 02/11/2023 COPIA
---	--	--

DETERMINAZIONE N. 36 del 02.11.2023

Oggetto:

Liquidazione compensi professionali dott. Agronomo forestale Francesco Scalfaro – vertenza Comune di Borgia c/ Comune di Squillace- assistenza operazioni peritali svolte dal CTU.

IL DIRIGENTE

Segreteria Generale

Premesso che:

- in qualità di Responsabile del Servizio Contenzioso, la scrivente è legittimata ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

Dato atto che il Consiglio Comunale:

- con deliberazione n. 15 del 02.08.2023, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2023-2025;
- con deliberazione n. 16 del 02.08.2023, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

Richiamate:

la deliberazione n. 76 in data 08.09.2021, adottata dalla Giunta comunale, con cui si emanava apposito atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Settore Contenzioso affinché provvedesse alla nomina di un consulente di parte che potesse assistere alle operazioni peritali e coadiuvare la difesa dell'Ente nella causa n. 4/2020 vertente tra Comune di Borgia e Comune di Squillace, in relazione alla natura dei demani di Roccella e Roccelletta, ricadenti nel Comune di Borgia;

la determinazione n. 120 in data 25.03.2022, adottata dal Responsabile del Servizio Contenzioso, con cui, in ossequio alla citata deliberazione giuntale, risulta conferito incarico professionale al dott. Agronomo forestale Francesco Scalfaro, affinché assista il Comune di Squillace nelle operazioni peritali svolte dal CTU nominato dal Giudice Istruttore all'interno del giudizio di cui si discorre;

Considerato che il citato professionista, ha richiesto il pagamento a saldo del compenso professionale, in relazione all'espletamento dell'attività su indicata;

Richiamato l'obbligo previsto dal comma 1 dell'art.184 del decreto legislativo 267/2000 secondo cui *“la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto”*;

Ritenuto di dover provvedere nel merito, liquidando, ai sensi del richiamato art. 184 del TUEL, nei confronti del dott. Agronomo forestale Francesco Scalfaro, la somma complessiva di € 3.378,87 comprensiva degli accessori di legge;

Vista la fattura n. 19/2023, per la somma complessiva di € 3.378,87 al lordo di accessori di legge, a titolo di saldo compenso professionale relativo all'assistenza alle operazioni peritali svolte dal CTU nominato dal Giudice Istruttore all'interno del giudizio vertente tra Comune di Borgia c/ Comune di Squillace;

Visti :

gli artt. 107, 147 bis e 184 del d.lgs. n. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;

il D.P.R. n.62/2013;

il d.lgs. 33/2013;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del d. lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

di dare atto di quanto in premessa;

di liquidare – a titolo di saldo, per il compenso professionale relativo all'assistenza alle operazioni peritali svolte dal CTU nominato dal Giudice Istruttore all'interno del giudizio vertente tra Comune di Borgia c/ Comune di Squillace in merito alla natura dei demani di Roccella e Roccelletta ricadenti nel Comune di Borgia, la somma complessiva di € 3.378,87, compresi accessori, in favore del dott. Agronomo forestale Francesco Scalfaro;

di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario, su conto corrente intestato al medesimo professionista, con IBAN: ...OMISSIS..., come da fattura n. 19/2023;

di dare atto che la spesa trova imputazione sul Cap. 57 del bilancio di previsione finanziario 2023-2025;

di trasmettere il presente atto al Settore Finanziario per l'ordinazione dei pagamenti;

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del d.lgs. 267/2000.

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo

IL DIRIGENTE

f.to avv. Giuseppina Ferrucci

**SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA**

\ Bilancio esercizio:

Impegno:

Intervento:

Squillace,

Il Responsabile del Settore

f.to dott. Pasquale Muccari

è copia conforme all'originale.

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

